

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3586/2537

นาย ตั้ง สอง นาม

นาง ประทุม สองศรี หรือ ณรง สุขา

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 518, มาตรา 1377, มาตรา 1378

การแลกเปลี่ยนที่ดินมือเปล่า เพียงแต่สละสิทธิครอบครองให้แก่กันก็มีผล
สมบูรณ์ใช้บังคับกรณีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์ จำเลยนำไปออก น.ส.3 ก.เป็นชื่อของ
จำเลย ขอให้บังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนการออกน.ส.3 ก.

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเป็นของจำเลย ขอให้ยกฟ้องและขับไล่
โจทก์กับให้โจทก์ชำระค่าเสียหาย

โจทก์ให้การและฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์และบริวารออกจากที่ดินของจำเลย
และให้ชำระค่าเสียหายอัตราเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องแย้ง เป็นต้นไปจนกว่า
โจทก์และบริวารจะออกจากที่ดินของจำเลย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาต่อมาที่โจทก์ฎีกาว่า การแลกเปลี่ยนที่พิพาทระหว่าง นายวินบิตาจำเลยกับนางจันทร์ภรรยาโจทก์มิได้ทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงตกเป็นโมฆะนั้นเห็นว่า ในขณะที่ทำการแลกเปลี่ยนที่ดินกัน ที่ดินของนายวินและที่พิพาทยังเป็นที่ดินมือเปล่า การสละสิทธิการครอบครองให้แก่กันย่อมมีผลสมบูรณ์อันคู่กรณีได้โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยวัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>